

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3172/2535

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเหล่าถาวรบริการ กับ

พวก

จำเลย

นายสุรัส มุ่งศิลป์ ทนายจำเลยทั้งสาม

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า จำเลยทั้งสามฎีกา หากมีการโอนทรัพย์สินที่ ขายทอดตลาดให้แก่โจทก์ ในขณะนี้แล้ว โจทก์อาจนำทรัพย์สิน ไปโอนขายแก่บุคคลอื่น จักทำให้จำเลยทั้งสามได้รับความเสียหาย โปรดมีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นและเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือรองด การโอนทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดทั้ง 7 รายการไว้ก่อนโปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (สำนวนที่ 3 อันดับ 86)

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมให้จำเลยทั้งสาม ชำระหนี้แก่โจทก์ 18,804,098.41 บาท แต่จำเลยทั้งสามผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินจำเลยทั้งสามเพื่อบังคับชำระหนี้ วันที่ 9 สิงหาคม 2534 เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยรวม 7 รายการ โจทก์เป็นผู้ให้ราคาสูงสุดทั้ง 7 รายการ รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 21,762,000 บาท ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขายได้

จำเลยทั้งสามยื่นคำร้องว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาด รวม 7 รายการ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2534 การขายทอดตลาด ดังกล่าวนั้น โจทก์เข้าสู่ราคาเพียงรายเดียว ส่วนบุคคลอื่น เป็นบุคคลที่โจทก์จัดหาเข้ามาเข้าสู่ราคาพอเป็นพิธีเท่านั้น ดังนั้นการขายทอดตลาดครั้งนี้จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนั้นการขายทอดตลาดดังกล่าวก็มีการสมยอม เข้าสู่ราคาทำให้ขายได้ราคาต่ำกว่าราคาท้องตลาดมาก จึงขอให้ มีคำสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินทั้ง 7 รายการ

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามฎีกา และทนายจำเลยทั้งสามยื่นคำร้องดังกล่าว (สำนวนที่ 3 อันดับ 79,78)

ชั้นอุทธรณ์ จำเลยทั้งสามขอคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างพิจารณาศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง (สำนวนที่ 3 อันดับ 64)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุผลสมควรที่จะอนุญาตให้คุ้มครองประโยชน์ของจำเลยทั้งสามในระหว่างพิจารณา ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุผลสมควรที่จะอนุญาตให้คุ้มครองประโยชน์ของจำเลยทั้งสามในระหว่างพิจารณา ให้ยกคำร้อง

(ต้น เวทไวย-สมาน เวทวินิจ-ชวลิต พรายภู)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ